

Fortaleza - CE, 12 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 005/2026
DESTINADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE
UNIDADE CONSUMIDORA: 3317459

O município de Ribeirão-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.343.910/0001-93, com sede administrativa situada à Praça Estácio Coimbra, 359, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Ana Carolina Coelho Jordão, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Lívia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre custo de disponibilidade, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Ribeirão firmou o contrato Nº 033/2026-PMR com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 10 de abril de 2026. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, com expertise nas Resoluções Normativas da ANEEL, voltados à recuperação de valores pagos indevidamente a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do Município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. Os serviços contratados deverão compreender a análise das faturas de energia elétrica ou qualquer outro tipo de cobrança emitida pela distribuidora de energia elétrica, atuando em representação ao Município perante a concessionária local, Neoenergia Pernambuco, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE).

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. A Unidade Consumidora 3317459, enquadrada na modalidade de Iluminação Pública, vem sendo indevidamente faturada com a cobrança de custo de disponibilidade, prática que afronta a regulamentação vigente e carece de amparo legal.
5. Diante de tal irregularidade, o Requerente apresentou reclamação prévia perante a distribuidora, oportunidade em que colacionou a respectiva fatura de energia elétrica demonstrando, de forma inequívoca, a efetiva incidência e cobrança do referido custo de disponibilidade.
6. A distribuidora indeferiu o pleito administrativo sob a genérica e descabida alegação de não haver a referida cobrança na fatura da Unidade Consumidora, ignorando sumariamente a prova documental expressa acostada ao requerimento.
7. A conduta da concessionária revela flagrante contradição, visto que ao mesmo tempo em que nega a existência do encargo em suas respostas administrativas, persiste emitindo as faturas com a rubrica e exigindo o respectivo pagamento.
8. Cumpre ressaltar que a cobrança perpetrada é manifestamente ilegal. Nos termos do art. 290 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, a distribuidora deve proceder ao faturamento da unidade consumidora enquadrada no Grupo B pelo maior valor entre o consumo de energia elétrica ativa e o custo de disponibilidade. Todavia, o § 1º do referido dispositivo estabelece, de forma expressa:

§ 1º Não se aplica o custo de disponibilidade no faturamento de unidades consumidoras:
I – da classe iluminação pública;
II – atendidas por meio de sistemas isolados do tipo SIGFI ou MIGDI; e
III – enquadradas na modalidade de pré-pagamento. (grifou-se)

9. No mesmo sentido, o art. 24, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 é categórico ao estabelecer que:

Art. 24 O consumo mensal da energia elétrica destinada à iluminação pública deve ser apurado considerando as seguintes disposições:
(...)
§ 2º Não se aplica a cobrança pelo custo de disponibilidade definida no art. 98 no faturamento individual de um ponto de iluminação pública. (grifou-se)

10. Diante do exposto, conclui-se que o custo de disponibilidade não é aplicável às unidades consumidoras destinadas à iluminação pública, devendo o respectivo faturamento ocorrer exclusivamente com base no consumo efetivo de energia elétrica ativa.
11. Dessa forma, restando provada a cobrança indevida e a recusa injustificada da distribuidora em saná-la, é incontroverso que a conduta carece de respaldo na regulação setorial aplicável, impondo-se a sua imediata correção.
12. Para além da evidente afronta aos arts. 290, § 1º, da REN 1.000/2021 e 24, § 2º, da REN 414/2010, impõe-se ainda ressaltar o disposto no art. 323 da REN 1.000/2021, o qual assegura ao consumidor o direito à revisão do faturamento sempre que verificada a ocorrência de erro:

Art. 323. Constatado erro no faturamento, a distribuidora deve efetuar a revisão do faturamento, cobrando ou devolvendo ao consumidor a diferença apurada.
(...)

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Suspendos os efeitos referentes ao prazo de 60 (sessenta) ciclos, conforme DSP ANEEL 2.006, de 08.07.2024)

13. Assim, uma vez constatada a cobrança indevida e a inércia da concessionária em corrigi-la voluntariamente após ser provocada, incumbe a esta o dever de proceder à revisão e ao refaturamento, com a consequente restituição ao consumidor dos valores pagos a maior.
14. A manutenção de cobrança sabidamente ilegal pela concessionária, mormente após a apresentação de prova cabal pelo usuário, afronta diretamente o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), além de caracterizar enriquecimento ilícito, em manifesta violação ao dever de observância da modicidade tarifária.

DOS PEDIDOS

15. Ante o exposto, requer-se:

- (a) A imediata revisão do faturamento da Unidade Consumidora identificada, com a consequente exclusão da cobrança de custo de disponibilidade, nos termos do art. 290 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, abrangendo o período correspondente aos últimos 10 (dez) anos, em conformidade com o disposto no Despacho nº 2.006/2024;
- (b) Adequação definitiva do faturamento, de modo a observar estritamente o disposto no art. 290, § 1º, da Resolução Normativa 1.000/2021, bem como no art. 24, § 2º, da Resolução Normativa 414/2010, afastando a cobrança do custo de disponibilidade;
- (c) A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 323, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021;
- (d) Proceda com a devolução de todos os valores cobrados a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o Despacho nº 2.006 da Aneel, de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme estabelecido no art. 205 do Código Civil. Conforme fundamentado na sentença proferida em 29 de setembro de 2023, pela 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, no âmbito da Ação Civil Pública Cível nº 5024153-93.2018.4.03.6100¹, no Ofício nº 00710/2024/PFANEEL/PGF/AGU², de 08 de maio de 2024 e no Ofício nº 00937/2024/PFANEEL/PGF/AGU, de 12 de junho de 2024³;
- (e) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel;
- (f) A expedição de resposta formal no prazo regulamentar, com a comprovação da adoção das providências cabíveis;
- (g) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da Aneel, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico: contato@hlaconsultoria.com

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município